

Legislação e Ética Para Apps de Saúde Mental no Brasil

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)

Tudo que o usuário registra no app (humor, nível de ansiedade, textos) é considerado **dado sensível de saúde** pela LGPD, o que exige proteção reforçada. Na prática, o app precisa:

- Pedir **consentimento explícito** do usuário no cadastro
- Explicar de forma clara o que é coletado e para quê
- **Nunca vender ou compartilhar** os dados com terceiros
- Permitir que o usuário **apague seus dados** quando quiser
- Garantir **segurança** no armazenamento (senhas com hash, criptografia)

CFP — Conselho Federal de Psicologia (Resolução nº 09/2024)

A resolução mais recente do CFP, de agosto de 2024, regula o uso de tecnologias digitais na área de saúde mental. O ponto mais importante para o nosso app é a distinção entre o que **podemos e não podemos fazer**:

Podemos: monitorar humor, sugerir técnicas de respiração e relaxamento, oferecer conteúdo educativo sobre ansiedade, indicar contatos de confiança.

Não podemos: fazer diagnósticos, usar linguagem que sugira que o app "trata" ou "cura" ansiedade, substituir um psicólogo.

O **Modo Crise** precisa sempre direcionar o usuário a buscar ajuda humana real, não apenas oferecer técnicas.